

1500278-56.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... em que se apuram delitos como o roubo, pois é ela que teve maior contato com o meliante. Tal entendimento já se encontra cristalizado em nossos Tribunais: 'Prova - Palavra da vítima de roubo - Valor: Em sede de crime perpetrado na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima deve ser aceita sem ressalvas quando indemonstrado nos autos qualquer interesse, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500278-56.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

ABYNER TEODORO

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

ABYNER TEODORO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque, no dia 13 de março de 2021, por volta das 19h, na Rua Maria Teresinha Resende Moura, nº 1-123, nesta cidade e Comarca de Bauru, tentou subtrair, para si, mediante violência e grave ameaça, bens pertencentes à vítima Aristóteles Martins Pereira Junior, idoso de 70 anos de idade.

Consta, ainda, que ABYNER TEODORO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 150, § 1º, do Código Penal, porque, no mesmo local e horário acima mencionados, entrou astuciosamente na casa da vítima a fim de praticar o delito de roubo.

A denúncia foi oferecida às fls. 1/4.

O decisum de fls. 125/127 recebeu a denúncia, determinou a citação do réu e designou audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento.

O réu foi citado (fl. 141) e apresentou resposta à acusação à fl. 146.

Por seu turno, a decisão de fls. 152/153 manteve o recebimento da denúncia e deu início à fase de instrução, procedendo-se à oitiva da vítima e de duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado (fls. 183/185-mídia). Ainda, em audiência foi deferido o pedido formulado pela Defesa para instauração de incidente para apuração de eventual dependência toxicológica do réu.

Já o decisum de fls. 209/218 determinou a juntada aos autos, como prova emprestada, do laudo pericial emitido na Ação Penal nº 1500859-42.2019.8.26.0594, o que se deu às fls. 235/237.

Encerrada a fase de instrução, as partes passaram às alegações finais. O representante do Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação, com a condenação do réu apenas pela prática do delito de roubo tentado (fls. 246/251).

Por outro lado, a Defesa rogou pela absolvição no tocante ao crime de invasão de domicílio. Já em relação ao delito de roubo, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como requereu a máxima redução da pena em decorrência da tentativa e da semi-imputabilidade do réu (fls. 254/258).

É o relatório.
DECIDO.

Cuida-se de ação penal instaurada para apuração dos crimes de roubo tentado e violação de domicílio.

As provas amealhadas nos autos ao longo da dilação probatória autorizam a procedência parcial do pedido inicial apenas para condenação do réu pela prática do crime de roubo na modalidade tentada e, nesse ponto, a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 5, boletim de ocorrência de fls. 11/13, auto de exibição e apreensão de fl. 14, bem como pela prova oral amealhada nos autos.

A imputação da autoria do delito ao réu é igualmente inarredável, pois foi fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assecurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

Em seu interrogatório, o réu afirmou não se recordar dos fatos, pois estava sob efeito de álcool e entorpecentes. Disse que é usuário de drogas e já se submeteu a tratamento em clínicas especializadas (fls. 183/185-mídia).

A vítima Aristóteles Martins Pereira Junior contou que, no momento dos fatos, por volta de 18h, estava no interior de sua residência, acompanhado por sua esposa, quando escutou um barulho na área externa e foi verificar, momento em que percebeu um vulto na região da cozinha; ato contínuo, foi em direção ao indivíduo e pediu à sua esposa para que acionasse a Polícia, sendo que ela se desesperou e começou a gritar. Acrescentou que tentou fechar a porta que separa a copa da cozinha, todavia o réu impediu a ação, bem como simulou portar um revólver, falando que queria dinheiro e era para permanecerem em silêncio, caso contrário mataria ambos com tiros no rosto. Esclareceu ter observado que o objeto portado pelo réu possuía uma ponta niquelada, acreditando ser arma de fogo, contudo posteriormente notou que se tratava de uma chave de fenda. Aduziu que, enquanto sua esposa buscava socorro, entrou em luta corporal com o réu, tendo sido atingido por socos em seus olhos e boca. Explicou não ter conseguido conter o réu porque ele era ágil e estava sem camisa. Mencionou que o réu se dirigiu aos fundos do imóvel a fim de fugir, no entanto o muro é alto e possui concertina, motivo pelo qual ele arremessou um brinquedo em sua direção para se desvencilhar, momento em que novamente entraram em luta corporal. Falou que o réu estava exaltado, violento e aparentava estar sob

efeito de entorpecentes. Asseverou que câmeras de monitoramento flagraram o réu chegando à residência pelo telhado de casas vizinhas, sendo que ele entrou no banheiro e na despensa, onde havia máquina e ferramentas, porém nada subtraiu; ato contínuo, retirou o cadarço de um tênis, possivelmente para amarrar os ofendidos. Por fim, disse que os policiais chegaram e detiveram o réu, como também reportou que ele e sua esposa permanecem traumatizados em decorrência dos fatos (fls. 183/185-mídia).

O policial militar Erivelto Mendes da Luz relatou que uma pessoa foi à base da Polícia Militar e noticiou que um indivíduo havia sido detido por populares em uma residência situada na Rua Maria Teresinha Resende Moura, sendo que ele portava um cabo de chave de fenda e havia entrado em luta corporal com a vítima. Falou que o réu apresentava algumas escoriações porque havia pulado uma concertina (fls. 183/185-mídia).

No mesmo sentido, o policial Caio Augustinho do Nascimento aduziu que o réu foi detido por populares no interior de uma casa após ele ter usado uma chave de fenda por baixo da roupa como se fosse uma arma de fogo (fls. 183/185-mídia).

Ao que se extrai da prova oral colhida nos autos e observada a dinâmica dos fatos, não restam dúvidas de que o réu foi o autor da tentativa de subtração, empregando violência e grave ameaça em seu intento criminoso, sobretudo porque foi detido no local dos fatos pela vítima e por seus vizinhos, enquanto cometia a infração penal.

Ora, o ofendido notou a presença de uma pessoa no interior da residência e, ao verificar, acabou sendo agredido e ameaçado pelo réu, o qual exigia a entrega de quantia em dinheiro. Enquanto isso, a esposa da vítima buscou ajuda e então os vizinhos foram ao local e auxiliaram na detenção do réu.

Neste ponto, faz-se necessário ressaltar que, em crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo é o de que a palavra da vítima prepondera, sendo preciosa e bastante no identificar o autor do delito, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado e não acusar inocente. Logo, não há se falar que as declarações da vítima devem ser analisadas com cautela.

Acerca do valor probatório da palavra da vítima em caso como o dos autos, transcrevo:

“Sem dúvida a palavra da vítima é muito importante nos casos em que se apuram delitos como o roubo, pois é ela que teve maior contato com o meliante. Tal entendimento já se encontra cristalizado em nossos Tribunais: 'Prova - Palavra da vítima de roubo - Valor: Em sede de crime perpetrado na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima deve ser aceita sem ressalvas quando indemonstrado nos autos qualquer interesse, gratuito, de imputar falsa acusação a pessoa inocente, que sequer conhecia anteriormente aos fatos.' (RJTACRIM 15/290).” (TJSP. 4ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0027851-73.2010.8.26.0451. Relator: Des. Edison Brandão. Data do julgamento: 18 de março de 2014)

“a palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o caso dos autos, assume significativa eficácia probatória, porquanto, como é cediço, o seu único desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes, mormente quando não os conhece.”
(TACRIM-SP-AP-11a C.- Rel. Xavier de Aquino - RJTACRIM 33/218)

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Descabimento: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua exposição firme e segura, com o apoio em outros elementos de convicção, autoriza o édito

condenatório. Recurso não provido. (TJSP. 15ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0005515-65.2007.8.26.0068. Relator: Des. J. Martins. Data do julgamento: 20 de junho de 2013) (destaquei)

Portanto, nada há a macular as declarações da vítima, a qual foi clara, coerente e segura na descrição dos fatos.

Ademais, os policiais militares foram categóricos em afirmar que receberam a notícia da tentativa de roubo e localizaram o réu detido no interior da residência.

Não se olvida que os agentes não presenciaram o crime, todavia, como já mencionado, efetuaram a prisão do réu após terem sido comunicados da prática criminosa.

Por amor aos debates, é importante salientar que nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório do depoimento dos policiais, os quais apresentaram as mesmas versões em ambas as fases do procedimento, razão pela qual merecedores de credibilidade. A essência do depoimento dos militares revelou-se, em sua substância, uniforme e factível em Juízo.

Com efeito, não pode ser desconsiderado o depoimento dos agentes, servidores públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar o réu. Necessário ressaltar que a função da Polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão, não merece ver desprestigiada a palavra dos agentes públicos somente pelo fato de pertencerem ao quadro da Polícia. Nesse sentido:

“Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. [...] Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes.” (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Des. Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018)

Dessa forma, a análise do conjunto probatório indica inexistir fragibilidade probatória a ponto de propiciar a absolvição do réu, cumprindo enfatizar que a tentativa de subtração foi praticada mediante violência e grave ameaça, haja vista que o réu anunciou o assalto de forma intimidatória e apontando para o ofendido um objeto similar à arma de fogo, além de ter agredido fisicamente a vítima, pessoa idosa, conforme prova oral e relato na fase extrajudicial (fl. 8: “o depoente está lesionado no rosto, boca e braços”).

Inegável que no caso concreto a abordagem intimidatória, o uso de objeto simulando arma de fogo e a violência no cometimento do delito infundiram maior temor no ofendido e o tornou mais vulnerável à ação do criminoso, sendo que, meses após o ocorrido, a vítima ainda se mostrava extremamente abalada em decorrência da prática criminosa, conforme se observa de suas declarações em Juízo.

De outra banda, tal como asseverado pelo D. Promotor e reiterado pela D. Defesa, não merece procedência o pedido no tocante ao crime de violação de domicílio.

Ora, referido tipo penal possui como elemento subjetivo a intenção de entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.

In casu, o réu ingressou na residência da vítima como meio de atingir seu intento maior, isto é, praticar a subtração de bens, inexistindo designio autônomo na ação, de modo que o delito de violação de domicílio deve ser absorvido pelo crime de roubo.

De fato, deve-se acentuar que, segundo o Princípio da Absorção ou Consunção, tendo-se praticado dois ou mais crimes numa sucessão de condutas, o delito mais grave deve absorver o mais brando. Acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma. Condenação. Absolvido pela prática dos crimes de violação de domicílio, ameaça e lesão corporal. O Ministério Público requer a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Sem razão. Princípio da consunção. Absorção dos delitos de lesões corporais, ameaça e violação de domicílio pelo crime mais grave, roubo, quando o acusado se vale de tais condutas para atingir seu intento maior, que é a subtração de bens da vítima. Não comprovada a existência de desígnios autônomos. Mantida a absolvição. A defesa pretende a desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal, em razão da aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta. Materialidade e autoria cabalmente demonstradas. Prova robusta. Inaplicável o princípio da insignificância e a consequente desclassificação para tipo penal mais ameno. Roubo caracterizado. Dosimetria da pena carece de reparo. Réu não reincidente. Pena abrandada. Regime inicial fechado. Recurso ministerial não provido. Recurso defensivo parcialmente provido. (TJSP. 8ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 3006354-89.2013.8.26.0533. Relator: Des. Carlos Monnerat. Data do julgamento: 24 de novembro de 2016)

Por todo o exposto, o quadro probatório formado ao longo da instrução autoriza a conclusão do cometimento, pelo réu, do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, na modalidade tentada.

Por derradeiro, a conclusão do incidente admitido como prova emprestada indicou a semi-imputabilidade do réu (processo nº 0000839-11.2020.8.26.0071, fls. 235/237).

Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, resta somente a fixação da pena.

De acordo com o artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu ostenta antecedentes criminais (fl. 65: Execução da Pena nº 0001794-56.2015.8.26.0026; fl. 71: processo nº 1500708-42.2020.8.26.0594; fl. 72: processo nº 3009651-35.2013.8.26.0071; fl. 72: processo nº 0004443-03.2017.8.26.0453), além da reincidência a ser considerada em momento oportuno. Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do crime levam à exasperação da pena, haja vista que o ofendido foi submetido à violência, como também ficou abalado psicologicamente e permanece temeroso. Por derradeiro, a vítima não apresentou comportamento relevante que influenciasse na dosimetria.

Destarte, por haver duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus antecedentes e consequências do delito), fixo a pena no mínimo legal acrescida de 1/4, resultando em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há se falar em confissão espontânea, pois é certo que, para a atenuante ser considerada, faz-se necessário que o agente admita a autoria do fato típico que lhe é atribuído e, na hipótese dos autos, em Juízo o réu apenas afirmou não se recordar dos fatos, enquanto na fase extrajudicial negou a tentativa de roubo e afirmou que pretendia cometer furto. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE NÃO ADMITE A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU DE GRAVE AMEAÇA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) pressupõe que o réu reconheça a autoria do fato típico que lhe é imputado.

3. Hipótese em que o réu não admitiu a prática do roubo denunciado, pois negou o emprego de violência ou de grave ameaça para subtrair o bem da vítima, numa clara tentativa de desclassificar a sua conduta para o crime de furto.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 301.063/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 18/09/2015) (destaquei)

Por outro lado, presente a agravante da reincidência (fls. 65/66: Execução da Pena nº 0003191-14.2019.8.26.0996; fl. 66: Execução da Pena nº 0003803-15.2020.8.26.0026; fls. 66/67: Execução da Pena nº 0006349-18.2017.8.26.0521; fls. 67/68: Execução da Pena nº 0006813-09.2016.8.26.0026; fls. 68/69: Execução da Pena nº 0010515-89.2018.8.26.0996), destacando-se que se trata de multirreincidência em crime patrimonial.

Há, ainda, a agravante do cometimento de crime contra pessoa maior de 60 anos (artigo 61, II, "h", do Código Penal), haja vista que a vítima Aristóteles contava com 70 anos de idade na data dos fatos (fl. 11).

Outrossim, deve ser admitida, in casu, a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Com efeito, o réu cometeu o crime em 13 de março de 2021, isto é, na vigência do Decreto Legislativo Federal nº 6/2020 e Decreto Estadual nº 64.879/2020, relacionados à pandemia do novo coronavírus, aproveitando-se da situação de calamidade pública, porquanto a vítima estava em seu lar, em obediência às amplas orientações de isolamento social, e o agente ingressou na residência justamente para praticar o delito patrimonial, beneficiando-se e aproveitando do contexto da pandemia.

Assim, majoro a pena em 1/2, ficando, então, estabelecida no montante de 7 anos e 6 meses de reclusão e 18 dias-multa.

Na terceira fase, presentes as causas especiais de diminuição de pena consubstanciadas na tentativa e na semi-imputabilidade. A reprimenda, portanto, deve ser reduzida em 1/3 pelo conatus, considerando o iter criminis percorrido, e em 1/3 pela semi-imputabilidade, resultando no montante final de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa (sistema bifásico para a pena de multa).

Malgrado a quantidade de pena hipoteticamente autorizasse o início do cumprimento em regime semiaberto, é preciso deixar claro as circunstância do delito na hipótese dos autos, isto é, cuida-se de roubo praticado com emprego de violência e grave ameaça contra ofendido que estava no interior de sua própria residência, devendo, portanto, ser considerada a gravidade do delito, que merece receber uma resposta enérgica do Judiciário, já que a periculosidade demonstrada pelo réu,

multirreincidente, ao empregar a violência e a ameaça contra a vítima justifica o regime mais rigoroso, único que atende ao princípio da suficiência na repressão e prevenção desta espécie de criminalidade.

Aliás, acerca da matéria deve ser acentuada a jurisprudência do Tribunal Bandeirante:

"[...] Igualmente, não merece provimento o pedido de fixação de regime inicial mais brando, pois o fechado foi bem imposto tendo em vista que se trata de delito patrimonial em que há o emprego de grave ameaça, tornam-se pessoas traumatizadas, o que acarreta a imposição de regime mais gravoso. Tal situação ocorre também com a sociedade em geral, que vive atemorizada com a violência tão comum nos dias atuais. Portanto, para que haja retribuição ao mal cometido, faz-se necessária a imposição do regime fechado. Assim, no que tange ao regime prisional estabelecido, é de ser dito que o regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas afigura-se, de fato, como o mais adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único apto a prevenir a reincidência, haja vista que, a par do quantum da pena imposta, trata-se de delito extremamente grave, que vem assustando e ameaçando a ordeira sociedade, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade. E nem se diga baseou-se tal imposição na mera gravidade abstrata do delito. Não se olvide que os réus se ajustaram previamente, com um adolescente, para surpreender e ameaçar a vítima, subtraindo seus bens mediante grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo. Regime mais brando certamente não atenderia o caráter preventivo e repressivo das penas estabelecidas." (TJSP. 8ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0000495-58.2018.8.26.0537. Relator: Des. Sérgio Ribas. Data do julgamento: 23 de novembro de 2020)

"[...] Por fim, a fixação do regime prisional independe da quantidade de pena aplicada. O regime deve ser estabelecido em atenção às circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo 33, § 3º, do mesmo Diploma. E, no caso, o regime mais adequado para o cumprimento das penas reclusivas impostas aos acusados era mesmo o fechado, porquanto condenados pela prática de roubo majorado, infração penal repugnante que, por suas circunstâncias e consequências, desassossega a sociedade e causa traumas profundos em suas vítimas. [...] Também é importante esclarecer que não há determinação legal que sempre obrigue à coincidência entre a pena fixada e o regime prisional correspondente. Tanto assim que a Súmula 719, do Colendo Supremo Tribunal Federal, dispõe que, com motivação idônea, é perfeitamente possível a imposição de regime de cumprimento de pena mais severo. E a conduta dos apelantes, como já dito, revelou periculosidade concreta e efetiva, haja vista que, em plena luz do dia e em comparsaria com um menor de idade, praticaram o roubo contra vítimas adolescentes na via pública, o que justifica a fixação, ao menos inicialmente, do regime mais rigoroso." (TJSP. 14ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 1500123-55.2019.8.26.0616. Relator: Des. Fernando Torres Garcia. Data do julgamento: 23 de novembro de 2020)

Assim, o regime inicial será o fechado.

Diante da violência e da grave ameaça exercidas, como também da reincidência e dos antecedentes criminais, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu ABYNER TEODORO à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos para cada dia-multa, por infração ao artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código

Penal, pena a ser cumprida em regime inicial fechado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, III, da Constituição Federal).

Decreto a perda do objeto apreendido (fl. 14: um cabo de chave de fenda na cor vermelha), devendo ser observado o disposto nos artigos 516 e 517 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

O réu respondeu ao processo custodiado. Ainda, no caso concreto, subjugou a vítima de forma a deixá-la sem reação, demonstrando periculosidade muito maior que o normal, apta a provocar instabilidade no convívio social com suas condutas. Além disso, o réu é multirreincidente. Assim, presentes os requisitos à segregação cautelar e não se alterando a situação dos autos, tanto mais diante desta decisão e da pena ora aplicada, bem como pelas razões já expostas às fls. 94/98, 158/163, 186/193, 195/197, 209/218 e, ainda, em razão da gravidade do crime praticado, o qual provoca constante desassossego na sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de convivência social e com o escopo de se resguardar a ordem pública, indefiro-lhe o recurso em liberdade nesta fase processual. Recomende-se, pois, o réu na prisão onde se encontra.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 2 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA